ДОГОВОР ОФЕРТЫ

Публичная оферта о заключении договора розничной купли-продажи товаров дистанционным способом

Интернет-магазин Pioneer-Online · https://pioneer-online.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения 2

Раздел 2. Термины и определения 4

Раздел 3. Предмет договора 7

Раздел 4. Статус интернет-магазина, каталога и товаров 9

Раздел 5. Регистрация Пользователя и Личный кабинет 12

Раздел 6. Порядок оформления Заказа 15

Раздел 7. Цена Товара и порядок оплаты 18

Раздел 8. Доставка Товара и его передача Покупателю 20

Раздел 9. Приемка Товара. Гарантия. Проверка 23

Раздел 10. Возврат, обмен Товара и отказ от Договора 25

Раздел 11. Права, обязанности и ответственность Сторон 27

Раздел 12. Обстоятельства непреодолимой силы 30

Раздел 13. Персональные данные и электронное 32

Раздел 14. Интеллектуальная собственность и использование 33

Раздел 15. Порядок рассмотрения обращений, претензий и 35

Раздел 16. Заключительные положения 37

Раздел 17. Реквизиты Продавца 38

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ

1.1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Басиева Владимира Анатольевича (ОГРНИП 319508100135164, ИНН 772202957270), осуществляющего продажу товаров дистанционным способом посредством интернет-магазина Pioneer-Online, заключить договор розничной купли-продажи товаров дистанционным способом на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.1.2. Настоящая Оферта разработана в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;
- Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими дистанционный способ продажи товаров.

1.1.3. Настоящая Оферта определяет порядок заключения и исполнения договора розничной купли-продажи товаров дистанционным способом и регулирует отношения между Продавцом и Покупателем.

1.2. Сведения о Продавце

Продавец: Индивидуальный предприниматель Басиев Владимир Анатольевич ИНН: 772202957270 ОГРНИП: 319508100135164

Юридический адрес: 141071, Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Ватутина, д. 1/2

Фактический адрес: 125599, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 3, стр. 1

Адрес электронной почты:

info@pioneer-online.ru

Телефоны:

+7 (495) 145-34-22

8 (800) 533-90-25

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (по московскому времени).

1.3. Интернет-магазин

1.3.1. Интернет-магазин Pioneer-Online представляет собой совокупность программных средств, баз данных, каталога товаров и иных сервисов, размещенных на сайте https://pioneer-online.ru, предназначенных для ознакомления Покупателей с ассортиментом товаров, оформления Заказов, заключения договоров розничной купли-продажи дистанционным способом, оплаты товаров и получения иных услуг, связанных с их приобретением.

1.3.2. Сайт предоставляет Пользователям возможность:

- ознакомиться с ассортиментом товаров;
- получить информацию об основных характеристиках, стоимости, наличии и комплектации товаров;
- оформить Заказ;

- зарегистрировать Личный кабинет;
- выбрать способ оплаты;
- выбрать способ доставки;
- ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания;
- обратиться в службу поддержки Продавца.

1.4. Правовой статус Оферты

1.4.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4.2. Совершение Покупателем действий, направленных на оформление Заказа, подтверждение Заказа, оплату Товара либо совершение иных действий, предусмотренных настоящей Офертой, признается полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты.

1.4.3. С момента акцепта настоящей Оферты между Продавцом и Покупателем считается заключенным договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом.

1.4.4. После заключения договора Продавец направляет Покупателю подтверждение оформления Заказа в электронной форме, содержащее сведения, позволяющие идентифицировать Заказ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. Территория действия

1.5.1. Настоящая Оферта распространяется на все Заказы, оформленные посредством сайта интернет-магазина Pioneer-Online.

1.5.2. Продажа товаров осуществляется на территории Российской Федерации.

1.5.3. Возможность доставки товаров в отдельные регионы Российской Федерации определяется условиями работы транспортных компаний, АО «Почта России» и иных перевозчиков.

1.6. Категории покупателей

1.6.1. Продавец осуществляет продажу товаров:

- физическим лицам;
- индивидуальным предпринимателям;
- юридическим лицам.

1.6.2. При продаже товаров юридическим лицам отдельные условия, связанные с выставлением счета, оформлением первичных учетных документов и иными особенностями исполнения договора, регулируются соответствующими положениями настоящей Оферты.

1.7. Информация о товарах

1.7.1. Продавец принимает разумные меры для обеспечения актуальности и достоверности информации о товарах, включая сведения об их характеристиках, комплектации, стоимости, наличии и изображениях.

1.7.2. Изображения товаров, размещенные на Сайте, носят информационный характер и могут незначительно отличаться от фактического внешнего вида товара. Такие отличия, не влияющие на потребительские свойства, качество и функциональное назначение товара, не являются недостатками товара.

1.8. Изменение Оферты

1.8.1. Продавец вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту без предварительного уведомления.

1.8.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иной срок вступления в силу не указан непосредственно в новой редакции.

1.8.3. Изменения не распространяются на договоры, заключенные до даты вступления соответствующей редакции Оферты в силу.

1.9. Приоритет документов

1.9.1. В случае противоречия между положениями настоящей Оферты и иной информацией, размещенной на Сайте, применяются положения настоящей Оферты, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.9.2. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, Продавец и Покупатель руководствуются законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Общие положения

2.1.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящей Офертой или не следует из ее содержания, приведенные ниже термины используются в следующих значениях.

2.1.2. Термины, используемые в настоящей Оферте, применяются также в иных документах, размещенных на Сайте, если иное прямо не предусмотрено соответствующим документом.

2.2. Основные термины

Акцепт Оферты

Полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей Оферты путем совершения действий, свидетельствующих о намерении заключить договор розничной купли-продажи, включая оформление Заказа на Сайте, подтверждение Заказа, оплату Товара либо совершение иных действий, предусмотренных настоящей Офертой. Акцепт Оферты влечет заключение договора розничной купли-продажи дистанционным способом в соответствии со статьями 435–438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Интернет-магазин

Интернет-магазин Pioneer-Online — совокупность программных средств, баз данных и информационных сервисов, размещенных на Сайте и предназначенных для ознакомления Пользователей с ассортиментом Товаров, оформления Заказов, заключения договоров розничной купли-продажи дистанционным способом, оплаты Товаров, получения консультаций и иной информации.

Сайт

Официальный сайт интернет-магазина Pioneer-Online, расположенный по адресу:

https://pioneer-online.ru

Исключительные права на Сайт, его отдельные элементы либо права на их использование принадлежат Продавцу или используются им на законных основаниях.

Продавец

Индивидуальный предприниматель Басиев Владимир Анатольевич (ИНН 772202957270, ОГРНИП 319508100135164), осуществляющий продажу Товаров дистанционным способом посредством интернет-магазина Pioneer-Online.

Покупатель

Полностью дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеренное приобрести либо приобретающее Товары посредством Сайта.

Пользователь

Любое лицо, посетившее Сайт независимо от прохождения регистрации, оформления Заказа или приобретения Товара.

Личный кабинет

Индивидуальный раздел Сайта, доступ к которому предоставляется зарегистрированному Пользователю после прохождения процедуры регистрации и авторизации. Личный кабинет предназначен для оформления и отслеживания Заказов, просмотра истории покупок, изменения контактных данных, а также использования иных функций Сайта.

Регистрация

Процедура создания учетной записи Пользователя путем заполнения регистрационной формы на Сайте.

Авторизация

Процедура идентификации зарегистрированного Пользователя посредством ввода логина, адреса электронной почты, номера телефона, пароля либо иных предусмотренных Сайтом средств аутентификации.

Товар

Любая продукция, представленная в каталоге интернет-магазина Pioneer-Online и предлагаемая к продаже дистанционным способом.

К Товарам относятся, в том числе:

- профессиональное DJ-оборудование;
- Hi-Fi- и Hi-End-компоненты;
- акустические системы;
- AV-ресиверы;
- усилители;
- проигрыватели виниловых пластинок;
- наушники;
- автомобильная электроника;
- мультимедийное оборудование;
- аксессуары и комплектующие;
- иные товары, размещенные на Сайте.

Технически сложный товар

Товар, включенный в перечень технически сложных товаров, утвержденный Правительством Российской Федерации, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены специальные правила продажи, обмена, возврата, гарантийного обслуживания и предъявления требований при обнаружении недостатков.

Каталог

Раздел Сайта, содержащий перечень предлагаемых к продаже Товаров с описанием, техническими характеристиками, фотографиями, стоимостью, информацией о наличии и иными сведениями.

Карточка товара

Страница Сайта, содержащая информацию о конкретном Товаре, включая его описание, технические характеристики, комплектацию, фотографии, стоимость, сведения о наличии, гарантийных обязательствах и иную необходимую информацию.

Заказ

Надлежащим образом оформленный запрос Покупателя на приобретение одного или нескольких Товаров посредством функционала Сайта.

Подтверждение Заказа

Сообщение Продавца, направленное Покупателю по электронной почте, телефону, посредством SMS-сообщения, мессенджера, через Личный кабинет либо иным способом, подтверждающее получение Заказа и принятие его к обработке. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Продавец направляет Покупателю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи дистанционным способом.

Цена Товара

Стоимость Товара, указанная на Сайте на момент оформления Заказа, если иное не предусмотрено настоящей Офертой или законодательством Российской Федерации.

Оплата

Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товара одним из способов,

предусмотренных настоящей Офертой, включая:

- оплату банковской картой;
- оплату наличными денежными средствами;
- безналичную оплату;
- иные способы оплаты, доступные на Сайте.

Доставка

Комплекс услуг по передаче Товара Покупателю посредством транспортной компании, курьерской службы, АО «Почта России» либо путем самовывоза.

Самовывоз

Получение Покупателем Товара в пункте выдачи либо ином месте, указанном Продавцом после подтверждения готовности Заказа к выдаче.

Перевозчик

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие доставку Товара Покупателю на основании договора с Продавцом либо по выбору Покупателя.

Электронный кассовый чек

Кассовый чек, сформированный в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и направленный Покупателю после осуществления расчета.

Гарантийный срок

Период, в течение которого Покупатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками Товара, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящей Офертой и гарантийной документацией производителя.

Персональные данные

Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю либо Покупателю, обрабатываемая Продавцом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Политикой обработки персональных данных.

Рабочий день

День, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящей Офертой.

Электронный документооборот

Обмен юридически значимыми сообщениями, уведомлениями, документами и иной информацией посредством электронной почты, Личного кабинета, SMS-сообщений, мессенджеров либо иных электронных каналов связи, предусмотренных настоящей Офертой.

2.3. Толкование терминов

2.3.1. Если какой-либо термин не определен настоящей Офертой, его толкование осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.2. При отсутствии нормативного определения термин толкуется исходя из общепринятого значения, сложившегося в сфере электронной коммерции, дистанционной торговли и делового оборота.

Раздел 3. Предмет договора

3.1. Общие положения

3.1.1. Настоящая Публичная оферта регулирует отношения, возникающие между Продавцом и Покупателем при продаже Товаров дистанционным способом посредством интернет-магазина Pioneer-Online.

3.1.2. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя выбранный им Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

3.1.3. Договор заключается дистанционным способом без одновременного личного присутствия Продавца и Покупателя посредством использования функционала официального сайта интернет-магазина Pioneer-Online.

3.1.4. Настоящий Договор является договором розничной купли-продажи, заключаемым путем акцепта настоящей Публичной оферты в соответствии со статьями 432, 435–438, 492–497 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Предмет договора

3.2.1. Продавец осуществляет продажу Товаров, представленных в каталоге

интернет-магазина Pioneer-Online, включая, но не ограничиваясь:

- профессиональным DJ-оборудованием;
- Hi-Fi- и Hi-End-оборудованием;
- акустическими системами;
- AV-ресиверами;
- усилителями;
- проигрывателями виниловых пластинок;
- наушниками;
- автомобильной электроникой;
- мультимедийным оборудованием;
- аксессуарами;
- кабельной продукцией;
- запасными частями;
- иными Товарами, размещенными на Сайте.

3.2.2. Ассортимент Товаров, их стоимость, характеристики и сведения о наличии могут изменяться Продавцом без предварительного уведомления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Размещение Товара в каталоге не является гарантией наличия конкретного экземпляра на складе Продавца. Информация о наличии Товара уточняется при обработке Заказа.

3.3. Существенные условия договора

3.3.1. Существенными условиями договора розничной купли-продажи являются сведения,

согласованные сторонами при оформлении Заказа, в том числе:

- наименование Товара;
- артикул (при наличии);
- количество Товара;
- цена Товара;
- способ оплаты;
- способ доставки;
- адрес доставки либо место получения Товара при самовывозе;
- сведения о Покупателе, необходимые для исполнения Договора;
- иные условия, согласованные сторонами.

3.3.2. Указанные условия фиксируются при оформлении Заказа и отражаются в подтверждении Заказа, направляемом Покупателю после его принятия Продавцом к обработке.

3.4. Порядок заключения договора

3.4.1. Размещение настоящей Оферты на Сайте является предложением Продавца заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Акцептом настоящей Оферты признается совершение Покупателем действий,

свидетельствующих о намерении заключить Договор, включая:

- добавление Товара в корзину;
- заполнение формы оформления Заказа;
- указание контактных данных;
- выбор способа доставки;
- выбор способа оплаты;
- нажатие кнопки «Оформить заказ» либо иной аналогичной кнопки, подтверждающей оформление Заказа.

3.4.3. После получения Заказа Продавец направляет Покупателю подтверждение его получения с указанием номера Заказа либо иного идентификатора, позволяющего получить информацию о заключенном Договоре и его условиях.

3.5. Момент заключения договора

3.5.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента получения Продавцом сообщения Покупателя о намерении приобрести Товар, если законодательством не установлен иной момент заключения договора.

3.5.2. После заключения Договора Продавец принимает на себя обязательства по его исполнению в соответствии с настоящей Офертой.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели товара

3.6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент его передачи Покупателю, если иной момент перехода права собственности не предусмотрен законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

3.6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю либо его уполномоченному представителю, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.7. Продажа товаров юридическим лицам

3.7.1. Продавец осуществляет продажу Товаров физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

3.7.2. При продаже Товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Продавец оформляет документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая счет на оплату, универсальный передаточный документ (УПД), а при необходимости — счет-фактуру, товарную накладную и иные документы.

3.7.3. Если Товар приобретается для осуществления предпринимательской деятельности, положения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей применяются только в случаях, прямо предусмотренных законом.

3.8. Ограничения

3.8.1. Продавец вправе отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, а также при:

- отсутствии Товара;
- невозможности исполнения Заказа;
- выявлении технической ошибки, повлекшей размещение недостоверной информации о Товаре, его характеристиках или цене;
- наличии признаков недобросовестного поведения со стороны Покупателя, препятствующих исполнению Договора.

3.8.2. Отказ в заключении Договора осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и не может использоваться Продавцом для необоснованного уклонения от исполнения обязательств по уже заключенному Договору.

Раздел 4. Статус интернет-магазина, каталога и товаров

4.1. Общие положения

4.1.1. Интернет-магазин Pioneer-Online является официальным информационным ресурсом Продавца, предназначенным для дистанционной продажи Товаров посредством сети Интернет.

4.1.2. Сайт предоставляет Пользователям возможность:

- ознакомиться с ассортиментом Товаров;
- получить информацию об основных характеристиках Товаров;
- ознакомиться с ценами на Товары;
- оформить Заказ;
- зарегистрировать Личный кабинет;
- выбрать способ оплаты;
- выбрать способ доставки;
- получать информацию о статусе Заказа;
- обратиться в службу поддержки Продавца.

4.1.3. Информация о Товарах размещается на Сайте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о дистанционном способе продажи товаров. Продавец обеспечивает

Покупателю возможность ознакомиться с настоящей Офертой, а также предоставляет необходимую и достоверную информацию о реализуемых Товарах в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2. Каталог товаров

4.2.1. Каталог интернет-магазина содержит сведения о Товарах, предлагаемых к продаже,

включая:

- наименование;
- модель;
- артикул (при наличии);
- производителя;
- основные технические характеристики;
- фотографии;
- цену;
- сведения о наличии (при наличии технической возможности);
- информацию о гарантийном обслуживании;
- иную информацию, необходимую для принятия решения о покупке.

4.2.2. Каталог носит информационный характер и регулярно обновляется.

4.2.3. Продавец вправе изменять ассортимент реализуемых Товаров без предварительного уведомления.

4.3. Информация о товаре

4.3.1. Продавец принимает разумные меры для обеспечения актуальности и достоверности информации, размещенной на Сайте.

4.3.2. Отдельные сведения о Товаре могут быть изменены производителем без

предварительного уведомления Продавца. Это может касаться:

- комплектации;
- внешнего вида;
- технических характеристик;
- страны происхождения;
- программного обеспечения;
- цветового исполнения;
- упаковки;
- маркировки.

4.3.3. В случае расхождения информации, размещенной на Сайте, с официальной технической документацией производителя приоритет имеют сведения, содержащиеся в такой документации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4. Фотографии товаров

4.4.1. Изображения Товаров, размещенные на Сайте, предназначены исключительно для ознакомления с Товаром.

4.4.2. Фактический внешний вид Товара может незначительно отличаться от представленных

изображений вследствие:

- особенностей цветопередачи устройств отображения;
- изменения дизайна производителем;
- изменения упаковки;
- особенностей производственного процесса.

4.4.3. Такие отличия не признаются недостатком Товара, если они не влияют на его качество, функциональные характеристики и потребительские свойства.

4.5. Цена товара

4.5.1. Цена каждого Товара указывается в его карточке на Сайте.

4.5.2. Цена Товара указывается в рублях Российской Федерации и включает все применимые налоги, если иное прямо не указано на Сайте.

4.5.3. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит, в частности, от:

- региона доставки;
- выбранного способа доставки;
- тарифов перевозчика;
- веса и габаритов Товара;
- дополнительных услуг, выбранных Покупателем.

4.6. Изменение цен

4.6.1. Продавец вправе изменять цены на Товары до момента заключения договора розничной купли-продажи.

4.6.2. После заключения Договора изменение цены Товара в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Наличие товара

4.7.1. Информация о наличии Товара на Сайте формируется автоматически и может изменяться в режиме реального времени.

4.7.2. Размещение информации о наличии Товара не является безусловной гарантией возможности его передачи Покупателю.

4.7.3. После оформления Заказа Продавец проверяет:

- фактическое наличие Товара;
- комплектность;
- состояние Товара;
- возможность отгрузки;
- ориентировочные сроки передачи Товара.

4.8. Технические ошибки

4.8.1. Несмотря на принимаемые Продавцом меры, на Сайте могут возникать технические

ошибки, связанные с отображением:

- цены Товара;
- информации о наличии;
- технических характеристик;

- фотографий;
- сведений о скидках и акциях.

4.8.2. Если вследствие технической ошибки на Сайте была размещена очевидно недостоверная информация о Товаре (в том числе о его цене), Продавец вправе незамедлительно уведомить Покупателя, предложить оформить Заказ на актуальных условиях либо отменить Заказ до момента заключения Договора, если это допускается законодательством Российской Федерации. При этом Продавец действует добросовестно и не вправе использовать технические ошибки в качестве основания для изменения условий уже заключенного Договора.

4.9. Резервирование товара

4.9.1. Добавление Товара в корзину не означает его резервирования.

4.9.2. Товар считается зарезервированным только после подтверждения Заказа Продавцом, если иное не указано в сообщении о подтверждении Заказа.

4.9.3. Для отдельных категорий Товаров Продавец вправе устанавливать специальные условия резервирования и сроки его действия.

4.10. Технически сложные товары

4.10.1. Значительная часть ассортимента интернет-магазина Pioneer-Online относится к технически сложным товарам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10.2. В отношении таких Товаров могут применяться специальные правила, касающиеся:

- приемки;
- проверки работоспособности;
- гарантийного обслуживания;
- обмена;
- возврата.

4.10.3. Особенности продажи, гарантийного обслуживания, обмена и возврата технически сложных Товаров регулируются настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.

4.11. Производители и товарные знаки

4.11.1. Все товарные знаки, фирменные наименования, логотипы и иные средства индивидуализации, размещенные на Сайте, принадлежат соответствующим правообладателям и используются исключительно в целях идентификации реализуемых Товаров.

4.11.2. Размещение указанных обозначений на Сайте не означает передачу Пользователям или Покупателям каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности.

Раздел 5. Регистрация Пользователя и Личный кабинет

5.1. Общие положения

5.1.1. Для оформления Заказов на Сайте регистрация Пользователя не является обязательной, если иное не предусмотрено функциональными возможностями Сайта.

5.1.2. Пользователь вправе оформить Заказ:

- без регистрации;
- после регистрации Личного кабинета;
- посредством авторизации в ранее созданном Личном кабинете.

5.1.3. Регистрация Личного кабинета предоставляет Пользователю дополнительные

возможности, включая:

- сохранение истории Заказов;
- отслеживание статуса Заказов;
- повторное оформление Заказов;
- управление контактными данными;
- получение электронных документов (при наличии соответствующего функционала);
- доступ к персональным предложениям и программам лояльности (при их наличии).

5.2. Регистрация

5.2.1. Регистрация осуществляется путем заполнения электронной регистрационной формы на Сайте. При регистрации Пользователь предоставляет сведения, необходимые для создания учетной

записи и оформления Заказов, включая:

- имя и, при необходимости, фамилию;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- иные сведения, необходимые для использования сервисов Сайта.

5.2.2. Пользователь гарантирует, что предоставленные им сведения являются достоверными, актуальными и принадлежат ему на законных основаниях.

5.2.3. При изменении контактных или иных персональных данных Пользователь обязуется своевременно обновить их в Личном кабинете либо уведомить Продавца иным доступным способом.

5.3. Авторизация

5.3.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется после успешной идентификации и аутентификации Пользователя.

5.3.2. Авторизация может осуществляться посредством:

- адреса электронной почты и пароля;
- номера телефона и пароля;
- иных способов идентификации, реализованных на Сайте.

5.3.3. В целях обеспечения безопасности Продавец вправе использовать дополнительные способы проверки личности Пользователя, если это предусмотрено функционалом Сайта.

5.4. Пароль и учетные данные

5.4.1. Пользователь самостоятельно создает пароль при регистрации и несет ответственность за его надежность.

5.4.2. Пользователь обязан обеспечивать конфиденциальность своих учетных данных и не допускать их использования третьими лицами.

5.4.3. Пользователю запрещается:

- передавать пароль или иные средства доступа к Личному кабинету третьим лицам;
- предоставлять третьим лицам возможность использования своей учетной записи.

5.4.4. Все действия, совершенные с использованием учетной записи Пользователя после успешной авторизации, считаются совершенными самим Пользователем, если Продавец не был своевременно уведомлен об утрате контроля над учетной записью либо о ее несанкционированном использовании.

5.5. Безопасность

5.5.1. При обнаружении факта несанкционированного доступа к Личному кабинету, утраты пароля либо иных обстоятельств, свидетельствующих о возможной компрометации учетной записи, Пользователь обязан незамедлительно уведомить Продавца.

5.5.2. До момента получения такого уведомления Продавец вправе считать все действия, совершенные с использованием соответствующей учетной записи, действиями самого Пользователя.

5.5.3. Продавец принимает необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных и учетных записей Пользователей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.6. Использование Личного кабинета

5.6.1. Посредством Личного кабинета Пользователь может:

- оформлять Заказы;
- оплачивать Товары (при наличии соответствующего функционала);
- получать информацию о статусе Заказов;
- просматривать историю покупок;
- получать электронные документы (при наличии соответствующего функционала);
- изменять контактные данные;
- обращаться в службу поддержки;
- получать уведомления, связанные с исполнением Договора.

5.6.2. Продавец вправе изменять состав функций Личного кабинета, добавлять новые возможности либо прекращать поддержку отдельных функций без внесения изменений в настоящую Оферту, если такие изменения не ограничивают права Покупателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.7. Электронные уведомления

5.7.1. Продавец вправе направлять Пользователю уведомления и сообщения:

- по адресу электронной почты;
- посредством SMS-сообщений;
- через Личный кабинет;
- посредством мессенджеров, если Пользователь сообщил соответствующий номер телефона и выразил согласие на такой способ взаимодействия.

5.7.2. Сообщения, связанные с исполнением Договора, включая подтверждение Заказа, уведомления об изменении его статуса, готовности Товара к выдаче, направлении электронного кассового чека, а также иных документов, считаются направленными надлежащим образом с момента их отправки по указанным Пользователем контактным данным либо размещения в Личном кабинете, если такой способ взаимодействия предусмотрен функционалом Сайта и законодательством Российской Федерации.

5.8. Ограничение доступа

5.8.1. Продавец вправе временно ограничить или прекратить доступ Пользователя к Личному

кабинету в следующих случаях:

- нарушения Пользователем условий настоящей Оферты;
- предоставления заведомо недостоверных сведений;
- попыток несанкционированного доступа к информационным системам Продавца;

- использования автоматизированных средств, нарушающих нормальную работу Сайта;
- выявления признаков мошеннических действий;
- проведения технических, профилактических или аварийно-восстановительных работ.

5.8.2. При наличии технической возможности Продавец уведомляет Пользователя о причинах ограничения доступа.

5.9. Удаление учетной записи

5.9.1. Пользователь вправе в любое время обратиться к Продавцу с запросом об удалении своей учетной записи.

5.9.2. Удаление учетной записи не прекращает обязательства сторон по ранее заключенным договорам и не освобождает Продавца от обязанности хранения документов и сведений в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

5.10. Обработка персональных данных

5.10.1. Регистрация Личного кабинета, оформление Заказов и использование сервисов Сайта сопровождаются обработкой персональных данных Пользователя.

5.10.2. Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Политикой обработки персональных данных;
- Согласием на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных законодательством);
- иными локальными документами Продавца, регулирующими обработку и защиту персональных данных.

5.10.3. Предоставляя персональные данные при регистрации или оформлении Заказа, Пользователь подтверждает, что ознакомился с документами Продавца, регулирующими обработку персональных данных, размещенными на Сайте.

Раздел 6. Порядок оформления Заказа

6.1. Общие положения

6.1.1. Оформление Заказа осуществляется Покупателем самостоятельно посредством

функционала интернет-магазина Pioneer-Online, размещенного на Сайте по адресу:

https://pioneer-online.ru.

6.1.2. Покупатель вправе оформить Заказ:

- через корзину Сайта;
- посредством Личного кабинета;
- без регистрации, если такая возможность предусмотрена функционалом Сайта;
- с помощью менеджера Продавца по телефону либо иным способом связи, указанным на Сайте.

6.1.3. До оформления Заказа Покупатель обязан ознакомиться с настоящей Офертой, Политикой обработки персональных данных и иной обязательной информацией, размещенной на Сайте.

6.2. Формирование Заказа

6.2.1. Для оформления Заказа Покупатель:

- выбирает Товар;
- указывает необходимое количество;

- добавляет Товар в корзину;
- заполняет сведения, необходимые для оформления Заказа;
- выбирает способ оплаты;
- выбирает способ доставки;
- проверяет правильность введенных данных;
- подтверждает оформление Заказа путем нажатия соответствующей кнопки на Сайте.

6.3. Сведения, предоставляемые Покупателем

6.3.1. При оформлении Заказа Покупатель предоставляет достоверные сведения,

необходимые для заключения и исполнения Договора, включая:

- имя и, при необходимости, фамилию;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес доставки (при выборе доставки);
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — наименование, ИНН, КПП (при наличии), а также иные реквизиты, необходимые для оформления документов;
- иные сведения, необходимые для исполнения Договора.

6.3.2. Покупатель несет ответственность за полноту, актуальность и достоверность предоставленных сведений.

6.4. Проверка Заказа

6.4.1. После получения Заказа Продавец вправе:

- проверить наличие Товара;
- уточнить технические характеристики выбранной модели;
- согласовать сроки передачи Товара;
- уточнить стоимость доставки;
- проверить корректность контактных данных;
- запросить дополнительные сведения, необходимые для исполнения Договора.

6.4.2. Если предоставленных сведений недостаточно для исполнения Заказа, Продавец вправе приостановить его обработку до получения необходимой информации, уведомив об этом Покупателя.

6.5. Подтверждение Заказа

6.5.1. После получения Заказа Продавец направляет Покупателю подтверждение его получения.

6.5.2. Подтверждение может быть направлено:

- по электронной почте;
- посредством SMS-сообщения;
- телефонным звонком;
- через Личный кабинет;
- иным способом связи, указанным Покупателем.

6.5.3. Подтверждение содержит номер Заказа либо иной идентификатор, позволяющий Покупателю получить информацию о Заказе и условиях его исполнения.

6.6. Проверка наличия Товара

6.6.1. После оформления Заказа Продавец проверяет:

- фактическое наличие Товара;
- комплектность;
- состояние Товара;
- возможность его отгрузки;
- ориентировочный срок передачи Товара.

6.6.2. Если заказанный Товар отсутствует либо его поставка невозможна, Продавец

незамедлительно уведомляет Покупателя и предлагает по выбору Покупателя:

- заменить Товар аналогичным;
- дождаться поступления Товара;
- отказаться от Товара полностью или частично;
- вернуть уплаченные денежные средства, если они были перечислены Продавцу.

6.7. Изменение Заказа

6.7.1. До передачи Товара Покупатель вправе обратиться к Продавцу с просьбой:

- изменить состав Заказа;
- изменить количество Товаров;
- изменить способ доставки;
- изменить адрес доставки;
- изменить способ оплаты, если это допускается техническими возможностями Сайта.

6.7.2. Изменение Заказа осуществляется при наличии технической возможности и до начала его исполнения.

6.8. Отмена Заказа

6.8.1. Покупатель вправе отказаться от Заказа полностью или частично до передачи Товара, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или не вытекает из характера приобретаемого Товара.

6.8.2. Если Заказ был предварительно оплачен, возврат денежных средств осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.

6.9. Особенности оформления Заказов юридическими лицами

6.9.1. При оформлении Заказа юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Покупатель предоставляет реквизиты, необходимые для выставления счета и оформления первичных учетных документов.

6.9.2. Продавец вправе запросить дополнительные сведения и документы, необходимые для идентификации Покупателя и надлежащего исполнения Договора.

6.10. Ошибки при оформлении Заказа

6.10.1. Если после оформления Заказа Покупатель обнаружил ошибки в контактных данных, адресе доставки, составе Заказа либо иных сведениях, он обязан незамедлительно сообщить об этом Продавцу.

6.10.2. До передачи Товара Продавец приложит разумные усилия для внесения необходимых изменений в Заказ, если это возможно без нарушения законодательства Российской Федерации, прав сторон и процесса исполнения Заказа.

6.11. Заключительные положения раздела

6.11.1. Оформляя Заказ, Покупатель подтверждает, что:

- ознакомился с настоящей Офертой и принимает ее условия;
- ознакомился с основными характеристиками Товара, его ценой, условиями оплаты, доставки и возврата;
- предоставляет достоверные сведения, необходимые для исполнения Договора;
- согласен на получение сообщений, связанных с исполнением Договора, включая подтверждение Заказа, уведомления о его статусе, электронный кассовый чек, документы по Заказу и иные сервисные уведомления.

6.11.2. Сообщения, направляемые в целях исполнения Договора, не являются рекламой и не требуют отдельного согласия Покупателя на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Цена Товара и порядок оплаты

7.1. Общие положения

7.1.1. Цена каждого Товара указывается в его карточке на Сайте и выражается в российских рублях.

7.1.2. Цена Товара, указанная на Сайте на момент оформления Заказа и подтвержденная Продавцом, является обязательной для сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящей Офертой.

7.1.3. Стоимость доставки, подъема, страхования груза, дополнительных услуг и иных сопутствующих расходов не включается в цену Товара, если иное прямо не указано в карточке Товара либо при оформлении Заказа.

7.2. Цена Товара

7.2.1. Стоимость Товаров определяется Продавцом самостоятельно.

7.2.2. Продавец вправе изменять цены на Товары в любое время до момента оформления Заказа Покупателем.

7.2.3. После заключения Договора изменение цены Товара в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо согласованных сторонами.

7.3. Способы оплаты

7.3.1. Покупатель вправе оплатить Заказ одним из способов, доступных при его оформлении,

в том числе:

- банковской картой через платежный сервис ЮKassa;
- банковским переводом по выставленному счету;
- наличными денежными средствами (если такой способ оплаты доступен);
- безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- иными способами, реализованными на Сайте.

7.3.2. Перечень доступных способов оплаты может изменяться Продавцом в зависимости от технических возможностей Сайта, региона доставки и выбранного способа получения Товара.

7.4. Оплата банковской картой

7.4.1. При выборе оплаты банковской картой Покупатель перенаправляется на защищенную платежную страницу сервиса ЮKassa либо иного платежного партнера, используемого Продавцом.

7.4.2. Обработка платежей осуществляется оператором платежного сервиса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и международными стандартами безопасности платежных систем.

7.4.3. Продавец не получает, не обрабатывает и не хранит полные реквизиты банковских карт Покупателей.

7.5. Безналичная оплата

7.5.1. При оформлении Заказа юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Продавец вправе выставить счет на оплату.

7.5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

7.5.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, если иной момент не предусмотрен соглашением сторон или законодательством Российской Федерации.

7.6. Оплата наличными денежными средствами

7.6.1. При самовывозе либо в иных случаях, когда такой способ оплаты доступен, Покупатель вправе оплатить Товар наличными денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Кассовый чек

7.7.1. После получения оплаты Продавец формирует кассовый чек в соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

7.7.2. Электронный кассовый чек направляется Покупателю по адресу электронной почты и (или) на номер телефона, указанным при оформлении Заказа, при условии предоставления таких сведений.

7.8. Момент исполнения обязанности по оплате

7.8.1. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной:

- при оплате банковской картой — после получения Продавцом подтверждения об успешном проведении платежа;
- при безналичном перечислении — с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;
- при оплате наличными денежными средствами — с момента приема денежных средств Продавцом и формирования кассового чека.

7.9. Ошибочные платежи

7.9.1. В случае ошибочного перечисления денежных средств Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца.

7.9.2. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется после подтверждения факта ошибочного платежа в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.10. Возврат денежных средств

7.10.1. Возврат денежных средств осуществляется способом, которым была произведена оплата, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо техническими возможностями используемой платежной системы.

7.10.2. Если возврат первоначальным способом невозможен, денежные средства могут быть возвращены иным способом, согласованным с Покупателем и не противоречащим законодательству Российской Федерации.

7.10.3. Срок перечисления денежных средств определяется законодательством Российской Федерации. Фактический срок зачисления денежных средств зависит от банка, платежной системы либо иной кредитной организации, обслуживающей Покупателя.

7.11. Частичный возврат денежных средств

7.11.1. При возврате части Товаров либо частичном отказе от Заказа Продавец возвращает стоимость возвращаемых Товаров.

7.11.2. Из суммы возврата могут быть удержаны расходы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат возмещению Покупателем и были фактически понесены Продавцом.

7.12. Валюта расчетов

7.12.1. Все расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются исключительно в российских рублях.

7.13. Документы, подтверждающие оплату

7.13.1. Документами, подтверждающими исполнение обязанности по оплате, могут являться:

- кассовый чек;
- электронный кассовый чек;
- платежное поручение;
- банковская выписка;
- чек платежной системы;
- иные документы, подтверждающие совершение платежа.

7.14. Недействительность платежа

7.14.1. Если платеж был отменен банком, признан недействительным, не прошел обработку либо денежные средства не поступили на расчетный счет Продавца по причинам, не зависящим от Продавца, последний вправе приостановить исполнение Заказа до подтверждения фактического поступления денежных средств.

7.15. Заключительные положения

7.15.1. Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товара не освобождает стороны от исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

7.15.2. После получения оплаты Покупателю направляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая кассовый чек в электронной форме (при наличии соответствующих контактных данных), а также иные документы, если их предоставление предусмотрено законодательством или условиями настоящей Оферты.

Раздел 8. Доставка Товара и его передача Покупателю

8.1. Общие положения

8.1.1. Продавец осуществляет передачу Товаров Покупателям следующими способами:

- самовывоз;
- доставка транспортными компаниями;
- доставка через АО «Почта России»;
- иные способы доставки, доступные при оформлении Заказа.

8.1.2. Способ доставки выбирается Покупателем при оформлении Заказа.

8.1.3. Если выбранный способ доставки невозможно осуществить либо его использование становится невозможным по объективным причинам, Продавец вправе предложить Покупателю иной способ доставки. Такой способ применяется только с согласия Покупателя.

8.2. Срок передачи Товара

8.2.1. Ориентировочный срок передачи Товара Продавцом перевозчику либо подготовки Товара к самовывозу составляет от 1 до 3 рабочих дней с момента подтверждения Заказа либо поступления оплаты, если предусмотрена предварительная оплата.

8.2.2. Если Товар отсутствует на складе, поставляется под заказ либо требует дополнительной комплектации, Продавец уведомляет Покупателя о предполагаемом сроке передачи Товара.

8.2.3. Указанные сроки являются ориентировочными и могут быть изменены вследствие обстоятельств, не зависящих от Продавца, включая задержки поставщиков, производителей, перевозчиков, таможенных органов и иные обстоятельства непреодолимого или объективного характера.

8.3. Самовывоз

8.3.1. Самовывоз осуществляется по адресу, указанному Продавцом после уведомления Покупателя о готовности Заказа к выдаче.

8.3.2. Передача Товара осуществляется после:

- идентификации Покупателя либо его представителя;
- проверки оплаты, если Заказ был предварительно оплачен;
- оформления необходимых документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями Заказа.

8.3.3. Если Товар получает представитель Покупателя, он обязан предъявить документ, подтверждающий его полномочия, в случаях, когда такое подтверждение требуется законодательством Российской Федерации.

8.4. Доставка транспортной компанией

8.4.1. По выбору Покупателя доставка может осуществляться транспортной компанией.

8.4.2. После передачи Товара перевозчику Продавец, при наличии технической возможности, предоставляет Покупателю информацию для отслеживания отправления.

8.4.3. Срок доставки определяется выбранной транспортной компанией и зависит от региона доставки, маршрута перевозки и иных обстоятельств, влияющих на выполнение перевозки.

8.5. Доставка через АО «Почта России»

8.5.1. При выборе доставки через АО «Почта России» сроки доставки определяются правилами оказания услуг почтовой связи.

8.5.2. Продавец не несет ответственности за увеличение сроков доставки после передачи Товара оператору почтовой связи, если задержка возникла по причинам, не зависящим от Продавца.

8.6. Стоимость доставки

8.6.1. Стоимость доставки определяется с учетом:

- региона доставки;
- веса Товара;
- его габаритов;
- выбранного способа доставки;
- действующих тарифов перевозчика;

- дополнительных услуг (при их выборе).

8.6.2. Стоимость доставки доводится до сведения Покупателя до завершения оформления Заказа либо согласовывается сторонами отдельно, если автоматический расчет невозможен.

8.7. Передача Товара

8.7.1. Обязанность Продавца по передаче Товара считается исполненной:

- при самовывозе — с момента вручения Товара Покупателю либо его представителю;
- при доставке курьером или транспортной компанией — с момента вручения Товара Покупателю либо уполномоченному им получателю;
- при получении Товара в пункте выдачи заказов — с момента фактической выдачи Товара Покупателю.

8.7.2. Передача Товара подтверждается документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, либо иными доказательствами получения Товара Покупателем.

8.8. Проверка Товара при получении

8.8.1. При получении Товара Покупателю рекомендуется:

- проверить количество грузовых мест;
- проверить целостность упаковки;
- убедиться в отсутствии видимых механических повреждений;
- сверить модель, артикул (при наличии) и комплектность;
- при наличии возможности проверить работоспособность Товара без нарушения правил его эксплуатации.

8.8.2. При обнаружении повреждений упаковки, следов вскрытия либо иных видимых недостатков Покупателю рекомендуется сделать соответствующую отметку в документах перевозчика (при их наличии) и незамедлительно уведомить Продавца.

8.9. Частичная поставка

8.9.1. Если исполнение Заказа одной партией невозможно, Продавец вправе, с согласия Покупателя либо если это предусмотрено условиями Заказа, осуществить передачу Товара несколькими партиями.

8.10. Невозможность доставки

8.10.1. Если доставка Товара невозможна по причинам, зависящим от Покупателя, включая указание неверного адреса, отсутствие получателя по месту доставки, невозможность связаться с Покупателем либо отказ от получения Товара, Продавец уведомляет Покупателя и согласовывает дальнейший порядок исполнения Договора.

8.10.2. Если дополнительные расходы возникли не по вине Продавца, повторная доставка осуществляется за счет Покупателя в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.11. Переход риска случайной гибели или случайного повреждения

Товара

8.11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента его фактической передачи Покупателю либо уполномоченному им лицу, если иной момент не установлен законодательством Российской Федерации.

8.12. Хранение невостребованного Товара

8.12.1. Если Покупатель не получил Товар в согласованный срок при самовывозе либо не забрал отправление в течение срока хранения, установленного перевозчиком или

оператором почтовой связи, Продавец вправе:

- связаться с Покупателем для согласования новой даты получения;
- вернуть Товар на склад;
- организовать повторную отправку Товара за счет Покупателя, если дополнительные расходы возникли не по вине Продавца и их возмещение допускается законодательством Российской Федерации.

8.12.2. Если Покупатель не получает Товар в течение длительного времени и не выходит на связь, дальнейшие действия сторон осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.

Раздел 9. Приемка Товара. Гарантия. Проверка

работоспособности

9.1. Приемка Товара

9.1.1. При получении Товара Покупателю рекомендуется проверить:

- соответствие Товара Заказу;
- количество и комплектность;
- отсутствие явных механических повреждений;
- целостность упаковки;
- наличие сопроводительной документации (если она предусмотрена производителем).

9.1.2. Подписание документов о получении Товара либо его принятие без замечаний свидетельствует об отсутствии у Покупателя претензий к количеству, комплектности, ассортименту и внешнему состоянию Товара, которые могли быть выявлены при его обычном осмотре.

9.1.3. Настоящее положение не ограничивает право Покупателя предъявлять требования в отношении скрытых недостатков Товара, обнаруженных после его передачи, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Проверка работоспособности

9.2.1. Для технически сложных Товаров Продавец рекомендует провести проверку работоспособности при получении, если такая проверка возможна без нарушения правил эксплуатации.

9.2.2. Проверка может включать:

- внешний осмотр;
- включение питания;
- проверку основных функций;
- проверку комплектности.

9.2.3. Полная функциональная проверка, настройка, подключение к стороннему оборудованию, обновление программного обеспечения, монтаж, инсталляция и иные работы, требующие специальных знаний или дополнительного времени, не входят в процедуру передачи Товара, если иное не согласовано сторонами отдельно.

9.3. Технически сложные Товары

9.3.1. Значительная часть ассортимента интернет-магазина Pioneer-Online относится к технически сложным Товарам.

9.3.2. К таким Товарам могут относиться:

- AV-ресиверы;

- усилители;
- мультимедийные системы;
- проигрыватели;
- DJ-контроллеры;
- профессиональное аудиооборудование;
- иные Товары, включенные в Перечень технически сложных товаров, утвержденный Правительством Российской Федерации.

9.3.3. В отношении технически сложных Товаров применяются специальные правила предъявления требований при обнаружении недостатков, установленные законодательством Российской Федерации.

9.4. Гарантийные обязательства

9.4.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем, импортером либо Продавцом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.4.2. Информация о гарантийном сроке доводится до сведения Покупателя в карточке Товара, эксплуатационной документации, гарантийном талоне (при наличии) либо иным способом до заключения Договора.

9.4.3. Если гарантийный срок не установлен, права Покупателя определяются законодательством Российской Федерации.

9.5. Гарантийное обслуживание

9.5.1. При обнаружении недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель вправе предъявить Продавцу требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5.2. В случаях, предусмотренных законодательством, Продавец вправе провести проверку качества Товара, а при необходимости — организовать проведение экспертизы для установления причин возникновения недостатков.

9.5.3. Проверка качества и экспертиза проводятся в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.6. Случаи, не относящиеся к гарантийным

9.6.1. Гарантия не распространяется на недостатки Товара, возникшие вследствие:

- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений после передачи Товара Покупателю;
- попадания внутрь Товара жидкости либо посторонних предметов;
- воздействия повышенного напряжения, пожара, затопления и иных внешних факторов;
- самостоятельного ремонта либо внесения изменений в конструкцию Товара;
- ремонта или вмешательства лиц, не уполномоченных производителем либо Продавцом;
- использования Товара не по назначению;
- естественного износа расходных материалов и элементов, подверженных нормальному эксплуатационному износу.

9.6.2. Само по себе наличие одного из перечисленных обстоятельств не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении требований Покупателя. Причины возникновения недостатков устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.7. Обращение по гарантии

9.7.1. Для рассмотрения гарантийного обращения Покупателю рекомендуется предоставить:

- Товар;
- документ, подтверждающий факт приобретения Товара (при наличии);
- описание выявленного недостатка;
- контактные данные для обратной связи.

9.7.2. Отсутствие кассового либо товарного чека или иного документа, подтверждающего факт покупки, не является основанием для отказа в принятии и рассмотрении требований Покупателя, если факт приобретения Товара у Продавца может быть подтвержден иными доказательствами.

9.8. Сроки рассмотрения требований

9.8.1. Требования Покупателя рассматриваются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.8.2. Если для рассмотрения требований требуется проведение проверки качества либо экспертизы, соответствующие процедуры осуществляются в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.9. Особенности эксплуатации профессионального оборудования

9.9.1. Для профессионального аудио-, видео- и DJ-оборудования Продавец рекомендует:

- использовать Товар в соответствии с инструкцией производителя;
- сохранять упаковку и комплектность до окончания проверки работоспособности;
- не производить самостоятельный ремонт;
- обращаться за консультацией к специалистам перед выполнением сложного подключения, настройки или интеграции оборудования.

9.9.2. Указанные рекомендации направлены исключительно на обеспечение правильной эксплуатации оборудования и не ограничивают права Покупателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.10. Заключительные положения

9.10.1. Положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

9.10.2. Если для отдельных категорий Товаров законодательством Российской Федерации установлены специальные правила гарантийного обслуживания, предъявления требований при обнаружении недостатков, обмена или возврата, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

Раздел 10. Возврат, обмен Товара и отказ от Договора

10.1. Общие положения

10.1.1. Возврат, обмен Товара и отказ Покупателя от Договора осуществляются в

соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- настоящей Офертой.

10.1.2. Настоящий раздел применяется к отношениям с Покупателями — физическими лицами, приобретающими Товар для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.2. Отказ от Товара до его передачи

10.2.1. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или частично в любое время до его передачи.

10.2.2. В случае отказа Покупателя от Товара до его передачи Продавец возвращает полученные денежные средства, за исключением расходов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть возложены на Покупателя.

10.3. Возврат Товара надлежащего качества

10.3.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, в сроки и на условиях, установленных статьей 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

10.3.2. Возврат Товара надлежащего качества допускается при условии сохранения:

- товарного вида;
- потребительских свойств;
- комплектности;
- пломб, ярлыков и маркировки (при наличии);
- документов и принадлежностей, переданных вместе с Товаром, если их отсутствие препятствует дальнейшей реализации Товара. Нарушение или отсутствие транспортной упаковки само по себе не является основанием для отказа в возврате, если иное не вытекает из характера Товара.

10.3.3. Отсутствие кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара, не лишает Покупателя права ссылаться на иные доказательства приобретения Товара у Продавца.

10.4. Особенности возврата технически сложных Товаров

10.4.1. В отношении технически сложных Товаров применяются специальные правила, установленные законодательством Российской Федерации.

10.4.2. Возврат технически сложного Товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.3. Если после передачи Товара Покупателю выявлены следы эксплуатации, отсутствуют комплектующие либо нарушена комплектность по причинам, возникшим после передачи Товара, требования Покупателя рассматриваются с учетом требований законодательства Российской Федерации.

10.5. Возврат Товара ненадлежащего качества

10.5.1. При обнаружении недостатков Товара Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.5.2. Продавец вправе провести проверку качества Товара, а при необходимости организовать проведение экспертизы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5.3. Если будет установлено, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю либо по причинам, существовавшим до этого момента, требования Покупателя подлежат удовлетворению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.6. Проверка качества и экспертиза

10.6.1. Проверка качества проводится Продавцом либо уполномоченной им организацией.

10.6.2. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков Товара Продавец вправе организовать проведение экспертизы.

10.6.3. Покупатель вправе присутствовать при проведении экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.7. Возврат денежных средств

10.7.1. Возврат денежных средств осуществляется после удовлетворения соответствующего требования Покупателя в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

10.7.2. Денежные средства возвращаются тем же способом, которым была произведена оплата, если иной способ не согласован сторонами и не противоречит законодательству Российской Федерации.

10.7.3. При возврате Товара ненадлежащего качества Продавец возмещает Покупателю расходы на возврат Товара в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.8. Расходы по возврату Товара

10.8.1. При возврате Товара ненадлежащего качества расходы, связанные с его доставкой Продавцу, несет Продавец в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.8.2. При возврате Товара надлежащего качества расходы по его пересылке (доставке) Продавцу несет Покупатель, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.9. Порядок обращения

10.9.1. Для рассмотрения требования о возврате или обмене Товара Покупателю

рекомендуется предоставить:

- заявление в свободной форме либо по форме, предложенной Продавцом;
- номер Заказа (при наличии);
- описание причины обращения;
- фотографии выявленных недостатков (если это возможно);
- Товар с комплектующими и принадлежностями, необходимыми для проведения проверки качества.

10.9.2. Предоставление фотографий или заполнение формы заявления носит рекомендательный характер и не является обязательным условием рассмотрения требований Покупателя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.10. Заключительные положения

10.10.1. Настоящий раздел применяется в части, не противоречащей обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

10.10.2. Если законодательством Российской Федерации для отдельных категорий Товаров установлены специальные правила возврата, обмена либо отказа от Договора, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

Раздел 11. Права, обязанности и ответственность Сторон

11.1. Общие положения

11.1.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с настоящей Офертой, законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

11.1.2. При исполнении Договора Стороны руководствуются принципами добросовестности, разумности и взаимного сотрудничества.

11.2. Права Продавца

Продавец вправе:

11.2.1. Самостоятельно определять ассортимент реализуемых Товаров.

11.2.2. Изменять цены на Товары до момента заключения Договора.

11.2.3. Изменять ассортимент, характеристики и комплектацию Товаров в пределах информации, предоставляемой производителем.

11.2.4. Временно ограничивать или приостанавливать работу Сайта для проведения:

- технического обслуживания;
- модернизации;
- обновления программного обеспечения;
- устранения неисправностей;
- иных работ, необходимых для обеспечения стабильной и безопасной работы Сайта.

11.2.5. Запрашивать у Покупателя сведения, необходимые для оформления и исполнения Заказа.

11.2.6. До заключения Договора отказаться от исполнения Заказа в случаях:

- отсутствия Товара;
- невозможности его поставки;
- предоставления Покупателем недостоверных либо неполных сведений;
- выявления очевидной технической ошибки на Сайте;
- невозможности связаться с Покупателем для уточнения существенных условий Заказа. Такой отказ допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не может использоваться для уклонения от исполнения уже заключенного Договора.

11.2.7. Привлекать третьих лиц для исполнения отдельных обязательств по Договору (перевозчиков, службы доставки, операторов платежных систем, сервисные центры и иных контрагентов), оставаясь ответственным перед Покупателем в случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Обязанности Продавца

Продавец обязан:

11.3.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий условиям Договора.

11.3.2. Предоставлять Покупателю полную, достоверную и своевременную информацию о Товаре, необходимую для принятия решения о его приобретении.

11.3.3. Передать Товар в согласованный срок либо своевременно уведомить Покупателя об изменении срока передачи.

11.3.4. Обеспечить возможность направления обращений, заявлений и претензий по контактным данным, указанным на Сайте.

11.3.5. Обрабатывать персональные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными документами Продавца.

11.3.6. Формировать и направлять кассовые чеки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3.7. Рассматривать обращения Покупателей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.4. Права Покупателя

Покупатель вправе:

11.4.1. Получать полную и достоверную информацию о Товаре, условиях его приобретения, доставки, оплаты, гарантийного обслуживания и возврата.

11.4.2. Получать консультации по вопросам приобретения Товаров.

11.4.3. Самостоятельно выбирать Товары.

11.4.4. Выбирать доступный способ оплаты.

11.4.5. Выбирать способ доставки из предложенных Продавцом вариантов.

11.4.6. Отказаться от Товара либо предъявить иные требования в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.

11.4.7. Обращаться к Продавцу с заявлениями, претензиями, предложениями и запросами, связанными с исполнением Договора.

11.5. Обязанности Покупателя

Покупатель обязан:

11.5.1. Предоставлять достоверные и актуальные сведения, необходимые для оформления и исполнения Заказа.

11.5.2. Своевременно оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящей Оферты.

11.5.3. Принять Товар в согласованные Сторонами сроки.

11.5.4. При получении Товара проверить его в объеме, возможном без нарушения упаковки и правил эксплуатации.

11.5.5. Использовать Товар в соответствии с инструкцией производителя и его назначением.

11.5.6. При обнаружении недостатков Товара воздержаться от самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию Товара до проведения проверки качества либо экспертизы, если такие действия могут повлиять на установление причин возникновения недостатков.

11.5.7. Своевременно уведомлять Продавца об изменении контактных данных, если это необходимо для исполнения Договора.

11.6. Ответственность Продавца

11.6.1. Продавец несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6.2. Продавец не несет ответственности за невозможность исполнения Договора, вызванную предоставлением Покупателем недостоверных либо неполных сведений.

11.6.3. После передачи Товара перевозчику ответственность Продавца определяется законодательством Российской Федерации и условиями заключенного Договора.

11.6.4. Продавец не несет ответственности за несовместимость приобретенного Товара с оборудованием Покупателя, если такая несовместимость не обусловлена недостоверной или неполной информацией, предоставленной Продавцом о Товаре.

11.7. Ответственность Покупателя

Покупатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации, в том числе:

- за достоверность предоставленных сведений;
- за сохранность своих учетных данных;
- за соблюдение правил эксплуатации Товара;
- за действия лиц, которым Покупатель передал Товар после его получения;

- за соблюдение требований законодательства Российской Федерации при использовании Товара.

11.8. Ограничение ответственности

11.8.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.8.2. Никакие положения настоящей Оферты не могут толковаться как ограничивающие права Покупателя или освобождающие Продавца от ответственности в случаях, когда такая ответственность является обязательной в силу законодательства Российской Федерации.

11.9. Урегулирование разногласий

11.9.1. Стороны стремятся разрешать возникающие разногласия путем переговоров.

11.9.2. Если обязательный претензионный порядок установлен законодательством Российской Федерации, Стороны обязуются соблюдать такой порядок до обращения в суд.

11.9.3. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 12. Обстоятельства непреодолимой силы

(форс-мажор)

12.1. Общие положения

12.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли разумно предвидеть или предотвратить.

12.1.2. Освобождение от ответственности действует только на период существования обстоятельств непреодолимой силы и лишь в той мере, в какой они объективно препятствуют исполнению соответствующих обязательств.

12.2. Обстоятельства непреодолимой силы

К обстоятельствам непреодолимой силы могут относиться, в частности:

- стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы и иные природные явления);
- военные действия, вооруженные конфликты, террористические акты;
- массовые беспорядки;
- эпидемии и пандемии;
- введение чрезвычайного или военного положения;
- принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления обязательных для исполнения решений, делающих исполнение Договора полностью или частично невозможным;
- существенные ограничения транспортного сообщения;
- масштабные аварии энергетических, инженерных и телекоммуникационных сетей;
- иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

12.3. Обстоятельства, не признаваемые форс-мажором

Сами по себе не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы:

- отсутствие денежных средств;
- изменение курса иностранных валют;

- увеличение закупочных цен;
- изменение рыночной конъюнктуры;
- нарушение обязательств контрагентами Стороны, если такие обстоятельства не вызваны форс-мажором;
- отсутствие необходимого Товара у поставщика вследствие обычных хозяйственных рисков;
- нехватка персонала;
- технические сбои, вызванные ненадлежащей организацией деятельности соответствующей Стороны;
- иные обстоятельства, относящиеся к обычным предпринимательским рискам.

12.4. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы

12.4.1. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении в разумный срок после того, как ей стало известно о таких обстоятельствах.

12.4.2. В уведомлении, по возможности, указываются:

- характер обстоятельств;
- предполагаемая продолжительность их действия;
- влияние на исполнение обязательств по Договору.

12.4.3. Уведомление может быть направлено посредством электронной почты, телефонной связи, Личного кабинета, формы обратной связи на Сайте либо иным способом, позволяющим подтвердить факт направления сообщения.

12.5. Последствия наступления форс-мажора

12.5.1. На период действия обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств продлеваются соразмерно времени действия таких обстоятельств и времени, необходимому для устранения их последствий.

12.5.2. Если исполнение обязательств становится невозможным в течение продолжительного времени либо утрачивает смысл для одной из Сторон, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или в соответствующей части в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.6. Частичное исполнение обязательств

Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению лишь части обязательств по Договору, Стороны продолжают исполнять остальные обязательства, исполнение которых остается возможным.

12.7. Форс-мажор при доставке Товара

12.7.1. Если обстоятельства непреодолимой силы возникли после передачи Товара перевозчику и повлияли на сроки доставки, Продавец информирует Покупателя об известных ему обстоятельствах в разумный срок после получения соответствующей информации.

12.7.2. Продавец оказывает Покупателю разумное содействие в получении информации о местонахождении отправления и дальнейшем исполнении Договора в пределах своих возможностей.

12.8. Освобождение от ответственности

12.8.1. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая обязательство вследствие обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за такое нарушение при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8.2. Освобождение от ответственности не прекращает обязательства Сторон, если их исполнение остается возможным после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.9. Прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны без неоправданной задержки возобновить исполнение своих обязательств в объеме, в котором такое исполнение стало возможным.

12.10. Заключительные положения

12.10.1. Настоящий раздел применяется с учетом положений статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и иных норм действующего законодательства Российской Федерации.

12.10.2. Положения настоящего раздела не могут толковаться как освобождающие Сторону от ответственности за нарушение обязательств, вызванное обстоятельствами, относящимися к обычным предпринимательским рискам либо зависящими от самой Стороны.

Раздел 13. Персональные данные и электронное

взаимодействие

13.1. Общие положения

13.1.1. При оформлении Заказа, регистрации Личного кабинета, обращении к Продавцу либо использовании сервисов Сайта Покупатель предоставляет персональные данные, необходимые для заключения и исполнения договора, а также для исполнения обязанностей Продавца, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.1.2. Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; Политикой обработки персональных данных; настоящей Офертой.

13.2. Цели обработки персональных данных

Персональные данные Покупателя обрабатываются исключительно для следующих целей: оформления и исполнения Заказа; заключения и исполнения договора розничной купли-продажи; доставки Товара; осуществления расчетов; гарантийного обслуживания; рассмотрения обращений, претензий и заявлений Покупателя; исполнения обязанностей, возложенных на Продавца законодательством Российской Федерации. Обрабатываемые персональные данные должны быть достаточными, актуальными и не избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

13.3. Состав обрабатываемых персональных данных

В зависимости от целей обработки и характера обращения Продавец вправе обрабатывать

следующие персональные данные: фамилию, имя, отчество (при наличии); номер телефона; адрес электронной почты; адрес доставки; сведения о Заказах; платежные сведения в объеме, необходимом для исполнения договора (без хранения полных реквизитов банковских карт); реквизиты юридического лица либо индивидуального предпринимателя (при оформлении Заказа соответствующим лицом); иные сведения, добровольно предоставленные Покупателем и необходимые для исполнения договора или исполнения требований законодательства Российской Федерации.

13.4. Передача персональных данных третьим лицам

Продавец вправе передавать персональные данные третьим лицам исключительно в объеме, необходимом для исполнения договора либо выполнения требований законодательства

Российской Федерации, в том числе: транспортным компаниям; операторам почтовой связи; платежным организациям; операторам фискальных данных; сервисным центрам (при гарантийном обслуживании); государственным органам — в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Передача персональных данных осуществляется только при наличии соответствующих правовых оснований и в объеме, необходимом для достижения целей обработки.

13.5. Электронное взаимодействие

Для исполнения договора Продавец вправе использовать следующие средства электронного

взаимодействия: электронную почту; телефонную связь; SMS-сообщения; Личный кабинет; иные электронные средства связи, указанные Покупателем.

Электронные сообщения могут содержать: подтверждение оформления Заказа; идентификатор Заказа; сведения о статусе исполнения Заказа; информацию о передаче Товара; электронный кассовый чек; документы и уведомления, связанные с исполнением договора.

13.6. Электронные документы

Документы, направленные Покупателю в электронной форме в рамках исполнения настоящей Оферты, признаются равнозначными документам на бумажном носителе в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.7. Рекламные сообщения

Направление рекламных, информационных и маркетинговых материалов осуществляется только при наличии предварительного согласия Покупателя в случаях, когда получение такого согласия требуется законодательством Российской Федерации. Отказ Покупателя от получения рекламных сообщений не влияет на исполнение договора и не препятствует направлению сервисных уведомлений, связанных с исполнением Заказа.

13.8. Конфиденциальность

Продавец принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Покупателей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, а также иных неправомерных действий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.9. Права Покупателя

Покупатель вправе: получать информацию об обработке своих персональных данных; требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; отозвать согласие на обработку персональных данных, если обработка осуществляется на основании согласия; реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.10. Заключительные положения раздела

Положения настоящего раздела применяются исключительно в части, связанной с заключением и исполнением настоящей Оферты. Подробный порядок обработки персональных данных, использования файлов cookie, сроки хранения персональных данных, порядок реализации прав субъектов персональных данных и иные вопросы обработки персональных данных регулируются Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте.

Раздел 14. Интеллектуальная собственность и использование

материалов сайта

14.1. Общие положения

14.1.1. Все материалы, размещенные на официальном сайте https://pioneer-online.ru (далее — Сайт), включая результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, являются объектами интеллектуальных прав и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.1.2. К таким материалам относятся, в частности: дизайн Сайта; структура Сайта; программный код; элементы интерфейса; фирменное наименование; логотип; товарные знаки; фотографии; графические изображения; тексты; описания товаров; каталоги; базы данных; видеоматериалы; аудиоматериалы;

иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные на Сайте.

14.2. Правообладатель

14.2.1. Исключительные права на материалы Сайта принадлежат Продавцу либо иным правообладателям, предоставившим Продавцу право использования соответствующих объектов интеллектуальной собственности на законных основаниях.

14.2.2. Товарные знаки, фирменные наименования, логотипы производителей и иные средства индивидуализации используются на Сайте исключительно для идентификации реализуемых товаров и принадлежат их законным правообладателям.

14.3. Использование материалов Сайта

Без предварительного письменного согласия соответствующего правообладателя

запрещаются: копирование материалов Сайта; воспроизведение полностью или частично; распространение; публикация; переработка; перевод; размещение материалов на иных интернет-ресурсах; использование материалов в коммерческих целях; создание производных произведений на основе материалов Сайта; иное использование объектов интеллектуальной собственности, выходящее за пределы случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанные ограничения применяются, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо письменным разрешением соответствующего правообладателя.

14.4. Допустимое использование

Пользователь вправе: просматривать материалы Сайта; использовать размещенную информацию исключительно в личных некоммерческих целях; распечатывать отдельные страницы для личного использования; сохранять информацию, необходимую для выбора и приобретения товаров. Такое использование не должно нарушать исключительные права правообладателей. Использование материалов Сайта не означает предоставления Пользователю лицензии, исключительного либо неисключительного права или иных прав на объекты интеллектуальной собственности.

14.5. Использование фотографий и описаний товаров

14.5.1. Фотографии, описания товаров и иные материалы, размещенные на Сайте, могут

принадлежать: Продавцу; производителям; официальным дистрибьюторам; иным правообладателям.

14.5.2. Использование таких материалов допускается исключительно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо с согласия соответствующего правообладателя.

14.5.3. Ответственность за соблюдение прав на фотографии, изображения, товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности несут соответствующие правообладатели в пределах принадлежащих им прав.

14.6. Ссылки на Сайт

Размещение активной ссылки на главную страницу Сайта допускается при условии, что такое

размещение: не вводит пользователей в заблуждение; не создает ложного впечатления о наличии партнерских, агентских или иных отношений с Продавцом; не нарушает права и законные интересы Продавца. Запрещается размещение ссылок на Сайт на ресурсах, содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации либо может причинить вред деловой репутации Продавца.

14.7. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав

Лица, нарушившие исключительные права на материалы Сайта, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Продавец вправе использовать все предусмотренные законодательством Российской Федерации способы защиты исключительных прав, включая предъявление требований о прекращении нарушения, удалении незаконно размещенных материалов, взыскании компенсации, убытков и применении иных мер защиты.

14.8. Использование товарных знаков

Все товарные знаки, фирменные обозначения, логотипы и иные средства индивидуализации, размещенные на Сайте, используются исключительно в информационных целях для идентификации товаров, их производителей и правообладателей. Использование указанных объектов третьими лицами допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо с письменного согласия соответствующих правообладателей.

14.9. Обратная связь

14.9.1. Если Пользователь направляет Продавцу предложения, отзывы, рекомендации, комментарии или иные материалы, он гарантирует наличие необходимых прав на их предоставление и отсутствие нарушения прав третьих лиц.

14.9.2. Направление таких материалов не означает перехода к Продавцу исключительных прав на них, если иное прямо не согласовано сторонами в письменной форме.

14.9.3. Продавец вправе использовать полученные отзывы исключительно в объеме, необходимом для их размещения на Сайте, рассмотрения обращения Пользователя либо улучшения качества обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

14.10. Заключительные положения раздела

Настоящий раздел применяется с учетом положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации об интеллектуальных правах. Размещение материалов на Сайте не означает отказа правообладателя от принадлежащих ему исключительных прав и не предоставляет третьим лицам права свободного использования таких материалов без согласия правообладателя либо иных законных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 15. Порядок рассмотрения обращений, претензий и

разрешения споров

15.1. Общие положения

15.1.1. Продавец стремится к оперативному и добросовестному урегулированию возникающих вопросов, разногласий и споров путем переговоров и во внесудебном порядке.

15.1.2. Покупатель вправе обратиться к Продавцу с вопросами, заявлениями, претензиями, предложениями и иными обращениями любым способом, предусмотренным настоящей Офертой.

15.1.3. Рассмотрение обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав и законных интересов сторон.

15.2. Способы направления обращений

Обращения могут быть направлены Продавцу следующими способами: по электронной почте: info@pioneer-online.ru; по телефону: +7 (495) 145-34-22; по телефону: 8 (800) 533-90-25; посредством формы обратной связи на Сайте (при наличии); почтовым отправлением по адресу Продавца, указанному в настоящей Оферте; иными способами связи, размещенными на официальном Сайте Продавца.

15.3. Содержание обращения

Для наиболее оперативного рассмотрения обращения Покупателю рекомендуется указать: фамилию, имя, отчество (при наличии); номер Заказа либо иной идентификатор Заказа; контактный номер телефона; адрес электронной почты; описание обстоятельств обращения; суть требований; при наличии — фотографии товара, документов либо иные материалы, подтверждающие обстоятельства обращения. Отсутствие отдельных сведений либо документов само по себе не является основанием для отказа в рассмотрении обращения, если Продавец может идентифицировать Покупателя, Заказ и предмет обращения.

15.4. Рассмотрение обращений и претензий

15.4.1. Продавец рассматривает обращения и претензии Покупателей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.4.2. Если для рассмотрения обращения требуется проведение проверки качества товара, экспертизы, получение дополнительных документов либо иной информации, Продавец вправе запросить соответствующие сведения и уведомляет об этом Покупателя.

15.4.3. Ответ направляется способом, указанным Покупателем в обращении, либо посредством имеющихся у Продавца контактных данных, если иной способ не согласован сторонами.

15.4.4. Если обращение относится к требованиям, регулируемым законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, его рассмотрение осуществляется с соблюдением сроков и порядка, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

15.5. Обмен документами

15.5.1. Стороны вправе обмениваться заявлениями, претензиями, уведомлениями, ответами и

иными документами в электронной форме посредством: электронной почты; Личного кабинета (при наличии); иных электронных средств связи, позволяющих установить факт направления и получения сообщения.

15.5.2. Электронные документы и сообщения, направленные указанными способами, могут использоваться сторонами в качестве доказательств при разрешении споров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.6. Разрешение споров

15.6.1. Если урегулировать спор путем переговоров не удалось, он подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6.2. Споры с участием Покупателей — физических лиц, приобретающих товары для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, рассматриваются с соблюдением правил подсудности, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

15.6.3. Споры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рассматриваются в порядке, установленном гражданским процессуальным либо арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в зависимости от характера спора и состава его участников.

15.7. Применимое право

15.7.1. К настоящей Оферте и отношениям, возникающим между Продавцом и Покупателем, применяется законодательство Российской Федерации.

15.7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Заключительные положения раздела

15.8.1. Направление обращения, заявления или претензии не ограничивает право Покупателя на судебную защиту в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.8.2. Если законодательством Российской Федерации для отдельных категорий требований установлен обязательный досудебный либо претензионный порядок урегулирования спора, стороны обязуются соблюдать такой порядок.

15.8.3. Настоящий раздел применяется в части, не противоречащей обязательным нормам законодательства Российской Федерации.

Раздел 16. Заключительные положения

16.1. Вступление Оферты в силу

16.1.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте интернет-магазина Pioneer-Online по адресу https://pioneer-online.ru и действует до момента ее отзыва либо опубликования новой редакции.

16.1.2. Настоящая Оферта является бессрочной, если иное не предусмотрено Продавцом.

16.2. Изменение Оферты

16.2.1. Продавец вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователей и Покупателей.

16.2.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иной срок вступления в силу не указан непосредственно в новой редакции.

16.2.3. Изменения настоящей Оферты не распространяются на договоры розничной купли-продажи, заключенные до даты вступления соответствующей редакции Оферты в силу, если иное не предусмотрено обязательными нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Недействительность отдельных положений

16.3.1. Признание судом одного или нескольких положений настоящей Оферты недействительными либо неприменимыми не влечет недействительности остальных положений Оферты.

16.3.2. В случае признания отдельного положения недействительным стороны руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

16.4. Применимое законодательство

Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденными Правительством Российской Федерации; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.5. Язык Оферты

16.5.1. Настоящая Оферта составлена на русском языке.

16.5.2. В случае подготовки перевода настоящей Оферты на иной язык преимущественную юридическую силу имеет текст Оферты на русском языке.

16.6. Толкование документа

Заголовки разделов и подразделов настоящей Оферты используются исключительно для удобства восприятия текста и не влияют на юридическое толкование ее положений.

16.7. Изменение законодательства

Если после вступления настоящей Оферты в силу законодательством Российской Федерации будут установлены обязательные правила, отличающиеся от положений настоящей Оферты, применению подлежат соответствующие обязательные нормы законодательства Российской Федерации без необходимости внесения изменений в текст Оферты.

16.8. Размещение актуальной редакции

Актуальная редакция настоящей Публичной оферты постоянно размещается на официальном сайте интернет-магазина Pioneer-Online по адресу https://pioneer-online.ru.

16.9. Электронная форма размещения

Размещение настоящей Оферты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивает свободный доступ Пользователей к ее содержанию до момента заключения договора розничной купли-продажи дистанционным способом.

16.10. Заключительное положение

Настоящая Оферта представляет собой полный текст условий договора розничной купли-продажи товаров дистанционным способом между Продавцом и Покупателем и применяется во взаимосвязи с Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте, а также иной обязательной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 17. Реквизиты Продавца

17.1. Сведения о Продавце

Продавец: Индивидуальный предприниматель Басиев Владимир Анатольевич ОГРНИП: 319508100135164 ИНН: 772202957270 ОКВЭД: 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

17.2. Адреса

Юридический адрес: 141071, Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Ватутина, д. 1/2

Фактический (почтовый) адрес: 125599, г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 3, стр. 1

17.3. Банковские реквизиты

Расчетный счет: 40802810740000093232

Банк: ПАО «Сбербанк»

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

17.4. Контактная информация

Адрес электронной почты:

info@pioneer-online.ru

Телефоны:

+7 (495) 145-34-22

8 (800) 533-90-25

Режим работы службы поддержки: ежедневно с 10:00 до 19:00 (по московскому времени)

17.5. Официальный сайт

Официальный сайт интернет-магазина Pioneer-Online:

https://pioneer-online.ru

17.6. Юридически значимые сообщения

Сообщения, уведомления, претензии и иные юридически значимые документы направляются Продавцу по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанным в настоящем разделе, если иной способ направления не предусмотрен настоящей Офертой или законодательством Российской Федерации.

17.7. Актуальность реквизитов

Продавец вправе изменять реквизиты, контактные данные, банковские реквизиты, режим работы и иную справочную информацию. Актуальные сведения о Продавце размещаются на официальном сайте

интернет-магазина Pioneer-Online и применяются с момента их опубликования, если такие изменения не затрагивают условия уже заключенных договоров и не противоречат законодательству Российской Федерации.